

0003861-39.2017.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

CARLOS AUGUSTO BERNARDO DO CARMO, IAN DE OLIVEIRA COVRE, GUILHERME MELO FERNANDES e
LUA CARRIERI

Vistos.

CARLOS AUGUSTO BERNARDO DO CARMO, GUILHERME MELO FERNANDES, IAN DE OLIVEIRA COVRE e
LUA CARRIERI foram denunciados como incurso no crime do artigo 33, caput, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0003861-39.2017.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003861-39.2017.8.26.0635 - c. 2019/000955

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

CARLOS AUGUSTO BERNARDO DO CARMO, IAN DE OLIVEIRA COVRE, GUILHERME MELO FERNANDES e
LUA CARRIERI

Vistos.

CARLOS AUGUSTO BERNARDO DO CARMO, GUILHERME MELO FERNANDES, IAN DE OLIVEIRA COVRE e

LUA CARRIERI foram denunciados como incurso no crime do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, em local e data incertos, no ano de abril de 2017, nesta cidade e comarca de São Paulo, associaram-se, entre eles, com o fim específico de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas. Também porque no dia 21 de abril de 2017, por volta das 00h10min, na Rua Tagipuru, 377, Barra Funda, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso, previamente ajustados, guardavam e transportavam, para entrega ao consumo de terceiros, 76 (sessenta e seis) porções de metilenodioximetanfetamina, na forma conhecida como ecstasy, com peso líquido de 26g (vinte e seis gramas) e 01(uma) porção de metilenodioximetanfetamina, com peso líquido de 2,7g (duas gramas e sete decigramas), 03 (três) porções e 01 (um) tijolo de tetrahydrocannabinol (THC), droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas), 01 (uma) porção de tetrahydrocannabinol (THC) na forma de skunk (maconha potencializada), com peso líquido de 0,4g (quatro decigramas), 04 (quatro) porções de fluoroanfetamina, popularmente conhecida como MDMA, com peso líquido de 2,5g (duas gramas e cinco decigramas), 37 porções de LSD, com peso líquido a ser definitido no laudo químico toxicológico, 04 de tetrahydrocannabinol (THC) na forma de haxixe (maconha potencializada), com peso líquido de 23,7g (vinte e três gramas e sete decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/29 e laudos de constatação de fls. 30/33, 34/37, 38/39 e 40/43, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se, ainda, que traziam com eles uma balança de precisão. Notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar. Recebida a denúncia, foram os réus citados.

Em audiência, foram ouvidas cinco testemunhas, após o que foram os réus interrogados.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos a denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição dos acusados, dentre outros pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/22), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/29), pelos Laudos Periciais de Exame Químico-Toxicológico (fls. 519/522, 523/526 e 527/530) e pela prova oral colhida.

A autoria, porém, não está demonstrada para a prática descrita na denúncia.

Em Juízo, assim como fizeram em solo policial, os acusados negaram a prática do delito.

Todos eles afirmaram, de forma coesa e unânime, que haviam alugado uma van para irem a uma festa "rave", no interior de São Paulo, que duraria quatro dias. Por tal motivo, levavam em suas bagagens entorpecentes para consumirem durante todo o período em que ficariam na festa.

A versão dos acusados não foi afastada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

As testemunhas José Aparecido de Souza e Christhyan Kleber Mariano, policiais civis, afirmaram que, no dia dos fatos, receberam denúncia de que pessoas estariam levando entorpecentes para outra cidade, numa va. Dirigiram-se ao local indicado, onde se depararam com os réus e outras duas pessoas, prestes a embarcar numa van. Informados sobre o motivo da abordagem, os acusado admitiram que tinha drogas em suas bagagens e que estavam indo para uma festa "rave", no interior de São Paulo, onde pretendiam consumir os entorpecentes. Feita revista nas bagagens, as drogas foram localizadas e apreendidas.

As testemunhas de defesa, esposas dos réus Carlos e Guilherme, confirmaram a versão dos acusados.

Encerrada a instrução criminal, o conjunto probatório leva à desclassificação da

conduta para aquela tipificada no art. 28, da Lei Antidrogas.

De fato, a quantidade de drogas encontradas com os acusados é compatível com a versão por eles apresentada, de que as consumiriam durante os quatro dias em que permaneceriam na festa "rave" para a qual estavam indo.

Nada mais há nos autos a indicar que os acusados estavam com os entorpecentes para fins de comercialização.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente em parte a ação penal e condeno CARLOS AUGUSTO BERNARDO DO CARMO, GUILHERME MELO FERNANDES, IAN DE OLIVEIRA COVRE e LUA CARRIERI como incurso nas sanções do art. art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhes as medidas previstas nos incisos I, II e III, do mesmo dispositivo, pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Absolvo os réus CARLOS AUGUSTO BERNARDO DO CARMO, GUILHERME MELO FERNANDES, IAN DE OLIVEIRA COVRE e LUA CARRIERI da imputação da prática do delito tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado desta, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Custas na forma da Lei.

P.I.C.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA